

Кому: Baicheng (КНР)
От кого: Accounting.Az LLC
Дата: 21 мая 2026 г.
Тема: Возврат переплаты по налогам и счёту НДС — SIBAKU BUILDING MATERIALS MMC (VÖEN 2007636981)

Уважаемые коллеги,

направляем краткий разбор ситуации по налоговым счетам SIBAKU MMC и описание процедуры возврата.

1. Как устроен НДС в Азербайджане

В Азербайджане деньги по сделкам с НДС идут **по двум разным каналам**:

1. **Основная сумма (без НДС)** — обычный банковский перевод с расчётного счёта покупателя на расчётный счёт продавца.
2. **Сумма НДС (18%)** — идёт отдельно, через специальный **депозитный счёт НДС** (ƏDV depozit hesabı, далее — «счёт НДС»).

Технически ƏDV depozit hesabı («депозитный счёт НДС») является **единым казначейским счётом**, а по каждому плательщику НДС ведётся отдельный **субсчёт НДС налогоплательщика** (ƏDV sub-uçot hesabı), на котором учитываются суммы НДС, относящиеся к данному налогоплательщику. Через эту систему проходят основные операции с НДС:

- покупатель перечисляет НДС на ƏDV sub-uçot hesabı продавца на основании электронной налоговой накладной (e-qaimə);
- продавец платит НДС в бюджет только со своего ƏDV sub-uçot hesabı;
- при импорте НДС может уплачиваться через соответствующие таможенные депозитные счета; для зачёта импортного НДС важны документы таможенных органов, подтверждающие уплату НДС.

С обычного расчётного счёта НДС в бюджет не платится. По **внутренним покупкам** право на зачёт «входящего» НДС, как правило, связано с корректным оформлением e-qaimə и оплатой НДС через счёт НДС. По **импортному НДС** основанием для зачёта являются документы таможенных органов, подтверждающие уплату ƏDV (ст. 175 НК АР), **независимо от формы оплаты**.

2. Что мы увидели по счетам SİBAKU

На 20 мая 2026 г. у компании два положительных остатка в её пользу:

Вид остатка	Сумма, AZN	Комментарий
Переплата на лицевом счёте (Şəxsi hesab vərəqəsi)	72 662,15	Потенциально может быть заявлена к возврату/зачёту по правилам НК
Остаток на счёте НДС (ƏDV sub-uçot hesabı)	380 908,75	Ограниченный режим использования; механизм возврата требует отдельного анализа
Общий объём положительных остатков	453 570,90	Не означает автоматическую сумму к возврату на банковский счёт

Долгов, пени и просроченных обязательств **нет**.

Почему образовалась переплата 72 662 AZN на лицевом счёте

- Компания платила налоги в бюджет.
- Позже подавались уточнённые декларации, которые уменьшили начисленные суммы налогов (по НДС — из-за большого «входящего» НДС по импорту из КНР; по налогу на прибыль — после корректировок).
- В результате ранее уплаченные суммы превратились в переплату.

Почему на счёте НДС накопилось 380 908 AZN

Экономически это средства, учитываемые за компанией в системе ƏDV depozit hesabı, однако они имеют **специальный ограниченный режим использования** и не являются свободными денежными средствами, которые можно автоматически вывести на расчётный счёт. У импортёров такой остаток обычно растёт, если:

- НДС, полученный от покупателей в Азербайджане, выше, чем НДС, который надо перечислить в бюджет;
- уточнённые декларации **уменьшили сумму НДС к уплате** — значит, со счёта НДС в бюджет ушло меньше, чем планировалось изначально, и деньги остались на счёте;
- размер «входящего» НДС (по импорту и закупкам) большой по сравнению с «исходящим» (по продажам).

Для SİBAKU всё это работает вместе. Это типичная ситуация для импортёра стройматериалов.

3. Как действовать дальше: возврат, зачёт и использование остатков

Электронные обращения подаются через **портал e-taxes.gov.az** с электронной подписью (Asan İmza или e-İmza). По переплате на лицевом счёте и по остатку на ƏDV sub-uçot hesabı применяется **разная правовая база**. Поэтому эти суммы нельзя рассматривать как единый механизм возврата: по каждой сумме необходимо отдельно определить правовое основание, документальную базу и порядок обращения.

3.1. Возврат с лицевого счёта (72 662 AZN)

Основание: ст. 87 и 179 НК АР, Постановление Кабмина № 313 от 16.07.2019.

- Если у компании есть долги по другим налогам — налоговая сначала **автоматически закрывает их** из переплаты (ст. 87.1.1). У SİBAKU долгов нет.
- Остаток возвращается на расчётный счёт компании — **в течение 45 дней** после подачи заявления (ст. 87.3).
- Часть, относящаяся к НДС (когда зачётный НДС больше начисленного), возвращается по особой норме — **в течение 4 месяцев** (ст. 179.2).

Эти сроки применимы при наличии **подтверждённой** переплаты/возмещаемого НДС и **при отсутствии** оснований для приостановления, дополнительных проверочных мероприятий или присвоения компании статуса «**рискового налогоплательщика**» (riskli vergi ödəyicisi). В последнем случае сроки начинают применяться только **после завершения** камеральной/выездной проверки или оперативного налогового контроля (ст. 87.3-1).

3.2. Остаток на счёте НДС (380 908 AZN) — режим использования

Основание: Постановление Кабмина № 219 от 30.12.2007 — правила работы счёта НДС.

Важная оговорка: остаток на ƏDV sub-uçot hesabı **не следует рассматривать как свободные денежные средства**, которые можно автоматически вывести на расчётный счёт по заявлению. Эти средства имеют **ограниченный режим использования** и могут направляться на:

- уплату НДС в бюджет;
- уплату НДС по импортным операциям через соответствующие таможенные депозитные счета;
- переводы между ƏDV sub-uçot hesabları в случаях, предусмотренных правилами;
- при снятии компании с НДС-учёта — остаток переводится в бюджет и отражается на лицевом счёте налогоплательщика (а не перечисляется напрямую на банковский счёт).

Возможность фактического **возврата денег на расчётный счёт** компании необходимо анализировать отдельно — через механизм возврата излишне зачтённого/возмещаемого НДС по **ст. 179 НК АР** (когда «зачётный» НДС больше «начисленного») либо через иные специальные основания. Документальная база и формулировки заявления здесь принципиально отличаются от обычной переплаты на лицевом счёте.

Теоретически возможен вариант **перечисления части остатка** с ƏDV sub-uçot hesabı в государственный бюджет с последующим заявлением этой суммы к возврату как переплаты по НДС. Однако такой вариант **не является автоматическим механизмом возврата**. Налоговый орган, скорее всего, будет проверять наличие реального основания для возврата по декларациям, e-qaimə, импортным документам, данным ƏDV depozit hesabı и лицевого счёта. Поэтому до перечисления средств в бюджет необходимо отдельно подтвердить допустимость такого подхода и подготовить документальное обоснование.

3.3. Что нужно подготовить

- Свежий **акт сверки** с налоговой (üzvləşmə aktı) — заказывается через портал.
- Выписку из лицевого счёта (у нас есть, на 21.05.2026).
- Реквизиты банковского счёта для зачисления денег.

4. Сроки давности — это важно (ст. 85 НК АР)

Норма	Срок	Что значит
ст. 85.5	5 лет	Срок, в течение которого компания может требовать возврат переплаты
ст. 85.4	3 года	Срок, в течение которого налоговая может доначислить налоги

Главное: через **5 лет** после конца налогового периода право на возврат переплаты **сгорает**. Деньги остаются в бюджете.

У SİBAKU самые старые переплаты — за 2022 год. По ним 5-летний срок истечёт в конце 2027 года. Сейчас риск не критичен, но **затягивать не нужно**.

Сроки **не применяются** к взносам на гос. соц. страхование, страхование от безработицы и обязательное медицинское страхование (ст. 85.5-1).

5. Сколько времени фактически займёт возврат

По закону сроки — 45 дней или 4 месяца. На практике налоговая почти всегда проводит **камеральную проверку** при таких суммах. Возможна встречная сверка с поставщиками. Поэтому реалистичные сроки:

- **лицевой счёт — 3–6 месяцев** с подачи заявления;
- **суммы возмещаемого НДС по ст. 179 НК АР — ориентировочно 2–4 месяца** после подтверждения правового основания и подачи корректного заявления;
- **обычный остаток на ƏDV sub-uçot hesabı** сам по себе **не имеет автоматического срока возврата** на расчётный счёт, поскольку сначала нужно подтвердить механизм его возврата/использования.

6. Рекомендации

1. **Перед подачей заявления провести отдельную налоговую диагностику** (tax review / документальную сверку оснований переплаты). Это необходимый шаг. Нужно понять, как именно сформировалась каждая сумма — по лицевому счёту и по счёту НДС, по каждому периоду. Это требует анализа бухгалтерского учёта, банковских выписок, договоров с поставщиками и покупателями, **таможенных деклараций по импорту** (Yük Gömrük Bəyannaməsi), всех электронных накладных, всех ранее поданных деклараций (включая уточнённые). Без такой подготовки невозможно ответить на запросы налоговой при камеральной/выездной проверке — налоговая запросит обоснование каждой корректировки, и любое противоречие может привести к доначислениям и отказу в возврате.
2. По остатку на ƏDV sub-uçot hesabı — **отдельно подтвердить правовой механизм возврата или использования** средств. Возможные варианты: использование для будущих обязательств по НДС, уплата импортного НДС, возврат по механизму ст. 179 НК АР при наличии превышения зачётного НДС над начисленным, либо иной специальный порядок. Остаток на ƏDV sub-uçot hesabı не возвращается «по умолчанию».

3. Подать **электронное заявление по переплате на лицевом счёте**. По остатку на ƏDV sub-uçot hesabı — подавать отдельное обращение **только после подтверждения правового механизма** возврата/использования средств и подготовки соответствующего обоснования.
4. Перед подачей заказать **акт сверки** с налоговой.
5. Не откладывать диагностику и подачу — суммы большие, а 5-летний срок по старым периодам начнёт истекать в конце 2027 года.

7. Дисклеймер

Этот документ — **общий обзор**, подготовленный на основе **краткого просмотра данных, выгруженных из налогового портала SİBAKU MMC** (лицевой счёт по налогам, выписка по счёту НДС, реестры электронных накладных, таможенные данные). Это **не налоговая диагностика** и не полный обзор налогового положения компании.

У нас **нет доступа** к финансовой отчётности компании, первичным документам бухгалтерского учёта, банковским выпискам, внутренним регистрам и деталям ранее поданных деклараций. Поэтому мы **не оцениваем**:

- качество ведения бухгалтерского учёта;
- корректность ранее поданных деклараций (включая уточнённые);
- полноту отражения операций;
- происхождение каждой конкретной суммы переплаты по периодам.

Важно: прежде чем подавать заявление на возврат, компании необходимо провести **отдельную налоговую диагностику** (tax review / документальную сверку оснований переплаты). Цель — разобраться, как сформировалась каждая сумма переплаты, и подготовить документальное обоснование на случай запросов налоговой. Без такой подготовки возврат может быть отклонён, а сама проверка — привести к доначислениям. Этот документ **не заменяет такую диагностику** и предназначен только для общего понимания ситуации и процедуры.

Практические реалии возврата. Получение переплаты на расчётный счёт на практике — **процесс небыстрый и неавтоматический**. По нашему опыту:

- При суммах такого порядка налоговая, как правило, не ограничивается камеральной проверкой и может **назначить выездную налоговую проверку** (səuuar vergi yoxlaması) с истребованием полного пакета документов: бухгалтерских регистров, первички, договоров, банковских выписок, таможенных деклараций, всех e-qaimə, ранее поданных и уточнённых деклараций.
- В ходе проверки **возможны доначисления и штрафы** — в зависимости от качества ведения учёта и от того, насколько корректно были оформлены ранее поданные (особенно уточнённые) декларации. Доначисленные суммы автоматически удерживаются из переплаты.
- На практике **рассмотрение заявления может занимать существенно больше нормативных сроков**: налоговый орган может запросить дополнительные документы, провести камеральную или выездную проверку, продлить сроки рассмотрения и **уменьшить сумму возврата** при выявлении расхождений. Нормативные сроки (45 дней / 4 месяца) на практике могут не соблюдаться в буквальном виде, особенно если налоговый орган запрашивает дополнительные документы или инициирует проверочные мероприятия.

Это не значит, что возврат невозможен — суммы и основания у SİBAKU выглядят реальными. Но к процессу нужно готовиться как к полноценному взаимодействию с налоговой проверкой, а не

как к технической операции. Качественная предварительная налоговая диагностика и аккуратное документальное обоснование — основной способ снизить риск отказа и доначислений.

Документ основан на действующем законодательстве Азербайджанской Республики на 20 мая 2026 г. и **не является юридической консультацией**. Авторы не являются практикующими юристами. Перед подачей заявления рекомендуем уточнить процедурные детали в налоговом органе или у профильного юриста.

Особенно по остатку на ƏDV sub-uçot hesabı **перед любыми действиями** рекомендуется получить дополнительное подтверждение применимого механизма у налогового органа или профильного налогового консультанта, поскольку этот остаток имеет специальный режим и не приравнивается автоматически к обычной переплате на лицевом счёте.

С уважением,

Команда Accounting.Az